

1515933-73.2021.8.26.0366
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 30/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO MIYAKE DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

THIAGO MIYAKE DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1515933-73.2021.8.26.0366 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1515933-73.2021.8.26.0366
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO MIYAKE DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

THIAGO MIYAKE DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 08h50, na Rua Maria Rita da Silva, nº 1358, Vila Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para a venda e entrega a terceiros, 192

porções de maconha, com peso total bruto de 1.098g; 159 porções de cocaína, com peso total bruto de 174g; 57 porções de cocaína, com peso total bruto de 52g e 156 pedras de crack, com peso total bruto de 68g, substâncias essas psicotrópicas e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 25/11/2021 (fls. 64/66). O réu foi citado naquele mesmo ato e, posteriormente, apresentou Resposta à Acusação (fls. 78).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova ou por inexigibilidade de conduta diversa, desclassificação da imputação da denúncia para o crime de posse de droga para consumo pessoal e, subsidiariamente, fixação de pena mínima, regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), fotografias (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 120/123), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo. Em solo policial o réu disse ser usuário de drogas, negando que os entorpecentes encontrados na mochila lhe pertencessem. Afirmou ter corrido para dentro do matagal por ter ficado com medo diante do arremesso de bombas. Em Juízo disse ser usuário de drogas e que estava morando na rua. Afirmou que estava no local dos fatos porque havia comprado crack. Disse que os policiais o abordaram e algemaram, embora tenha mostrado a pedra de crack e o cachimbo, se apresentando como usuário. Não conseguiu explicar por qual motivo os policiais teriam atribuído falsamente o flagrante em desfavor do acusado.

A testemunha Renato Silva de Macedo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento em local conhecido como de traficância. Afirmou que o réu avistou a equipe e correu em direção a um matagal, mas foi localizado pelo parceiro. Narrou que na posse do acusado foram encontradas as drogas apreendidas e uma quantia em dinheiro, que estavam no interior de uma mochila que o denunciado trazia nas costas. Disse que o réu estava sentado em uma cadeira de praia quando avistado pelo depoente e seu parceiro.

A testemunha Ednaldo Rodrigues de Oliveira, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que, quando localizado o réu estava deitado no matagal, com a mochila cor de rosa, que continha os entorpecentes e o dinheiro nas costas. Informou que o acusado pediu para não ser preso.

A versão do acusado, evasiva e genérica, restou isolada no conjunto probatório.

Quis o réu convencer de que seu flagrante foi forjado, não sabendo declinar qualquer motivo para que os policiais procedessem de forma criminosa contra si.

Por outro lado, os policiais militares que depuseram na qualidade de testemunhas e que atuaram na abordagem ao réu narraram que o viram sentado em uma cadeira de praia e que o denunciado, ao perceber a presença da guarnição, fugiu para um matagal, com uma mochila cor de rosa nas costas. Prosseguiram as testemunhas aduzindo que o local dos fatos é conhecido ponto de venda de drogas na comarca e que, ao ser capturado, no interior da mochila que o denunciado trazia consigo estavam os entorpecentes apreendidos às fls. 09/10 e periciados às fls. 120/123. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, considerando que o simples fato de ser adicto, não concede ao acusado o direito de comercializar drogas, seja para seu sustento ou de seu vício.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", inafastável o intuito de comércio, haja vista a quantidade,

variedade de entorpecentes e forma de acondicionamento dos estupefacientes, embalados em porções individuais, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas para majoração da sanção base. Ressalto que a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu são bastante significativas, o que atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o acusado estava, em conhecido ponto de comércio ilícito de drogas, na posse de substâncias entorpecentes, em quantidade e variedade bastante significativas (192 porções de maconha, com peso total bruto de 1.098g; 159 porções de cocaína, com peso total bruto de 174g; 57 porções de cocaína, com peso total bruto de 52g e 156 pedras de crack, com peso total bruto de 68g).

Como cedo, não é qualquer pessoa que pode comercializar drogas nas populares "biqueiras", mas tão somente aqueles a quem os chefes do crime deferem a prerrogativa, especialmente por guardarem certa confiança com o indivíduo, ainda mais se tratando de tamanha quantidade e variedade de drogas.

Desta feita, o perfil do acusado se afasta do "pequeno traficante", aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas, não sendo demais mencionar que o réu não provou o exercício de qualquer atividade lícita de onde retire seu sustento. Outrossim, é bastante comum que adictos atuem no comércio espúrio de estupefacientes, na medida que também se torna uma forma de sustento ao próprio vício.

Assim, evidente a relação do réu com atividades ilícitas, é que deixo de aplicar o redutor e torno definitiva a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, inexistentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, conforme previsão legal do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a circunstância judicial negativa referente à quantidade e variedade de drogas, embora reconhecida, somente não foi valorada naquela fase em função de evitar bis in idem, em observância à jurisprudência atual do c. STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o denunciado THIAGO MIYAKE DE FREITAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 30 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA